

言詞辯論筆錄（節錄）

案號：114年度訴字第0000號

日期：中華民國114年9月18日上午10時

原告訴訟代理人陳稱：借據上有被告親筆簽名，且匯款備註欄記載「借款」二字，被告主張合夥出資，應由被告就合夥關係存在負舉證責任。

被告訴訟代理人陳稱：合夥契約草稿雖未簽名，但店面租約係以兩人名義承租，可證合夥關係存在。

法官整理爭點如下：（一）系爭新臺幣500,000元究為借款或合夥出資。
（二）被告所為時效抗辯有無理由。

法官諭知：兩造應於114年10月30日前提出書狀整理爭點；下次言詞辯論期日定於114年11月6日上午10時。